

PRESSE · 14.03.2000

La Franchise Nr. 6

ART

DATUM

Presseartikel

14.03.2000

ÜBERSICHTSBLATT

La Franchise Nr. 6 — L'Officiel de la Franchise · 14. März 2000

Überblick: Artikel aus der Fachpresse, der ein „Wörterbuch der Franchise“ wiedergibt, einen Auszug aus dem Werk von Yves Marot „Le Langage de la Franchise“. Es handelt sich um ein allgemeines Dokumentationsstück über Recht und Praxis der Franchise, ohne namentlichen Bezug zu den Parteien des Rechtsstreits.

Das Wesentliche

Der Text definiert mehrere Begriffe des Franchisevertrags: die Anwerbung der Franchisenehmer und die Festlegung des idealen Profils durch den Franchisegeber; die Verkaufsverweigerung (der Franchisegeber kann einen Bewerber ablehnen, ein Franchisenehmer darf einen Kunden, der von sich aus aus einem anderen Gebiet kommt, nicht abweisen, Unterscheidung zwischen passivem und aktivem Wettbewerb); die europäische Freistellungsverordnung (Artikel 85 des Vertrags von Rom, Franchiseverordnung Nr. 4087/88 vom 30. November 1988, anwendbar bis zum 31. Dezember 1999); die Haftung des Franchisegebers (Untauglichkeit des Konzepts, fehlende Unterstützung, Nichteinhaltung der Gebietsexklusivitäten); die Kapitalrendite (ROI); und die Übertragung des Franchisevertrags im Zusammenhang mit dem *intuitu personae*.

Tragweite

Als Referenz zur Akte genommen, beleuchtet dieses Dokument den allgemeinen Rahmen der Franchise, insbesondere die Gebietsexklusivitäten und die Unterstützungspflichten des Franchisegebers, zentrale Themen des Streits Collorafi gegen McDonald's.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/artikel-officiel-franchise-woerterbuch-marot-2000/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.